

1514900-74.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1514900-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514900-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165065/2021 - 91º D.P. CEASA, 18572762 - 91º D.P. CEASA, 2325/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2165065 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS VECHIATO OLIVEIRA

VISTOS.

MATEUS VECHIATO OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de junho de 2021, durante estado de calamidade pública, na Avenida das Nações Unidas, nº 1230, Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, 14 (quatorze) porções contendo Tetrahydrocannabinol-skunk com peso líquido de 11.2g (onze gramas e dois decigramas), 43 (quarenta e três) papéletes contendo "maconha" com peso líquido de 208.3g (duzentos e oito gramas e três decigramas), e 21 (vinte e um) "ependorfs" contendo cocaína com peso líquido de 7.28g (sete gramas e vinte e oito centigramas), as quais, ante as circunstâncias da apreensão, destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2021 (fls. 70/71), o réu foi citado (fls. 88), e apresentou defesa preliminar (fls. 91).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (fls. 118/120).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 124/127). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, aplicação de pena mínima, afastamento da agravante, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 130/144).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de MATEUS VECHIATO OLIVEIRA, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação de fls. 17/20 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/83, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína e Tetrahydrocannabinol as substâncias apreendidas com o réu.

Interrogado, o réu Mateus Vechiato Oliveira negou a prática do crime. Disse que estava apenas com cocaína, em 26 porções de cocaína, totalizando 13 gramas. Pagou R\$ 130,00 e a droga era para seu próprio consumo. Explicou que trabalhava como feirante, ganhando R\$ 130,00 por dia. Trabalhava para diversas barracas diferentes na feira livre. Estava drogado naquele momento.

Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada.

Com efeito, o policial militar Hugo Tiozzo atestou que estava em patrulhamento, próximo ao CDP Pinheiros, o réu pulou na frente da viatura. Assim, pararam e foram verificar o que acontecia. O réu estava alterado e disse que era "do crime", dizendo que estava portando drogas e que seria traficante. Na sacola que ele portava realmente estavam os entorpecentes descritos na denúncia. Assim, ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde também admitiu a prática do tráfico. O local da abordagem não é conhecido como ponto de venda de drogas. Há duas comunidades naquela região, mas não soube dizer se o réu estaria realizando o transporte da droga para algum desses locais. Não conhecia o réu até então. Ele estava sozinho no momento e bastante nervoso.

Já o policial militar Rubens Guimarães Rodrigues atestou que estavam em patrulhamento, próximo ao CDP Pinheiros, quando visualizaram o réu, que ao perceber a presença policial tentou se esconder atrás de uma das pilastras do presídio. Realizada a abordagem, encontraram as drogas e a quantia em dinheiro com o réu. O acusado afirmou que levaria as drogas para aquele presídio. Não conhecia o réu até então. O réu não aparentava estar drogado e estava sozinho no momento. Explicou que avistar a viatura, ele tentou se esconder, mas quando retornaram para realizar a abordagem ele realmente saiu de trás da pilastra e apresentou-se, dizendo que seria "do crime". Acrescentou, ainda, que os fatos se deram durante a madrugada.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é

extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Ademais, há que se notar que as pequenas contradições existentes não são fortes o suficiente para retirar a credibilidade de seus depoimentos, tendo em vista o tempo decorrido entre a data do fato e o dia de hoje.

Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao avistar a viatura, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criada com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, consigo foram apreendidos R\$ 25,00 em notas trocadas, sem qualquer comprovação de origem lícita, responde pela prática de outro delito de tráfico, cometido em data anterior, onde a liberdade provisória lhe fora concedida, conforme revela certidão criminal de fls. 72/73, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se à quantidade e variedade de substância

entorpecente apreendida, inclusive cocaína, de natureza mais nociva, sendo sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, o mesmo se aplicando à "Cannabis sativa L, sendo óbvio que para o seu cometimento é necessário estar envolvido, ainda que minimamente, com toda a cadeia criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO MATEUS VECHIATO OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica.

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA